

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL – BAHIA**

Processo nº 8000768-14.2020.8.05.0213

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**,
presentado pela Promotora de Justiça que esta subscreve, e, com fulcro no art. 994,
inciso I, art. 996 e art. 1009, todos do Código de Processo Civil, vem, respeitosamente,
à presença de V. Exa., interpor **RECURSO DE APELAÇÃO** contra a r. sentença ID
58922454, pelas razões de fato e de direito em anexo.

Tendo em vista que o Recorrente goza da isenção do
preparo, nos termos do § 1º do art. 1.007 do CPC, requer digne-se Vossa Excelência a
receber o presente recurso, remetendo os autos à segunda instância, cumpridas as
formalidades legais.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Ribeira do Pombal-BA, 08 de junho de 2020.

Alan Cedraz Carneiro Santiago
Promotor de Justiça

Origem: Vara Cível da Comarca de Ribeira do Pombal-BA
Processo n. 8000768-14.2020.8.05.0213
Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia
Apelado: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL-BA

RAZÕES DE APELAÇÃO

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Ínclitos Desembargadores,
Colenda Câmara,
Douta Procuradoria,

1. DA EXPOSIÇÃO FÁTICA (art. 1.010, II, CPC):

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, objetivando condenar o Município de Ribeira do Pombal a: a) invalidar o Decreto Municipal n. 44/2020, editando nova norma proibitiva acerca do funcionamento das atividades de natureza não-essenciais, entendendo-se como essenciais aqueles indicados pelo Município através do art. 4º, do Decreto Municipal Nº 42/2020, sendo eles: I. serviços e comércio relativos à atividade de saúde; II. Oficinas automotivas e borracharias; III. Farmácias, supermercados, açougues, verdurões e padarias; IV. postos de combustíveis e distribuidoras de água e gás. VI. Clínicas médicas, odontológica, fisioterapêuticas e veterinárias em consultas com hora marcada e atendimentos de urgência, acrescido dos demais serviços indicados na Lei 7.783/1989, a exemplo do funcionamento dos serviços funerários, bem como autorizando-se a abertura das casas lotéricas e instituições bancárias, dada a sua evidente imprescindibilidade, desde que adotem as medidas de segurança sanitárias cabíveis; b) promover o fechamento dos estabelecimentos e a suspensão de todas as atividades entendidas como não-essenciais, enquanto persistir a necessidade de medidas mais restritivas; c) **condicionar a reabertura do comércio, ou, por outro lado,**

a imposição de restrições mais severas, à análise da fase epidêmica, a estudos epidemiológicos e ao implemento de medidas que garantam maior segurança na transição entre as medidas de isolamento social, com atenção aos parâmetros fixados pelo Ministério da Saúde (BE 08), e d) adotar medidas efetivas relacionadas à fiscalização para garantir o cumprimento das normas proibitivas.

Em breve resumo, pleito autoral fundamentava-se no fato de que o Município de Ribeira do Pombal-BA flexibilizou a abertura do comércio, permitindo o funcionamento das atividades não-essenciais, no momento em que o município apresenta curva ascendente de infectados pelo COVID-19, com taxa média de crescimento de 6% nos últimos cinco dias, sem que demonstrasse os critérios técnicos que serviram de subsídio para tomada da decisão de afrouxamento das regras de distanciamento social ampliado, bem assim por não estar conforme com as orientações técnicas existentes, mormente aquelas expostas no **Boletim Epidemiológico nº 8, do Ministério da Saúde**.

A inicial restou devidamente instruída com os autos Procedimento Administrativo n. 249.9.57238/2020 – instaurado para acompanhar as medidas adotadas pelos municípios de Ribeira do Pombal-BA e Banzaê-BA, para prevenir a propagação do coronavírus e preparar os sistemas de saúde locais para o seu enfrentamento -, em que se observa que o Município de Ribeira do Pombal-BA estava se omitindo em apresentar os critérios e estudos técnicos que subsidiavam as decisões de flexibilização das regras de distanciamento social ampliado; bem assim, apresentou ainda cópias dos decretos municipais expedidos, nota e orientação técnicas apresentados pelo Centro de Apoio e Defesa da Saúde – CESAU do Ministério Público do Estado da Bahia, do Boletim Epidemiológico Nº 08, expedido pelo Ministério da Saúde, Nota Pública emitida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC/MPF e uma análise dos boletim epidemiológicos produzidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia em que se observa que, ao tempo do ajuizamento da ação, 01 de junho de 2020, existiam 21 (vinte e um) casos confirmados na cidade¹.

O MM. Juiz de Direito, no entanto, assim decidiu: **“EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para **REJEITAR “PRIMA FACIE” A PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.**”

1 **HOJE ESSE NÚMERO JÁ SUBIU PARA 27 (VINTE E SETE)**, conforme se observa do Boletim Epidemiológico Nº 71 - 03/06/2020, disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/BOLETIM_ELETRONICO_BAHIAN_71__03_062020.pdf>, Acesso em 04 de junho de 2020

Em breve resumo, verifica-se que tal decisão fora fundamentada na “absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o Poder Executivo e o Poder Legislativo – instâncias estas adequadas para a discussão da questão da flexibilização ou não das medidas de combate ao COVID-19 – no processo de elaboração e execução de políticas públicas de defesa da saúde no que se refere à pandemia do COVID-19”, tratando-se, assim, de nítida hipótese de *error in procedendo* e *in judicando*, como será doravante especificado.

3. DAS RAZÕES DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA (art. 1.010, III)

Inicialmente cabe apontar que, ao rejeitar “prima facie” a presente ação, o Juízo de primeiro grau, em que pese ter fundamentado sua sentença apenas no art. 487, I do CPC, que trata das hipóteses de extinção do processo com julgamento do mérito, utilizou-se também, *data venia*, equivocadamente, do instituto jurídico da improcedência liminar do pedido.

Este instituto, previsto no art. 332 do CPC, permite ao órgão julgador que antecipe o julgamento definitivo do mérito a momento anterior à citação do réu da ação, nas causas que dispensem a fase instrutória, em cognição exauriente do pedido principal do demandante, pela ocorrência das hipóteses previstas taxativamente no mencionado dispositivo, a saber: pedido contrário a precedente obrigatório e reconhecimento *ex officio* de prescrição ou decadência. Vejamos:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Veja-se que, da inteligência dos autos, percebe-se, ao mesmo tempo, a ausência de citação do demandado e a pretensão exauriente da sentença ora impugnada: o juízo *a quo*, ao rejeitar o pedido do ora apelante “*prima facie*”, decretou a improcedência liminar do pedido.

Ocorre, entretanto, que uma breve análise da exordial revela facilmente que **na presente causa não incide qualquer das hipóteses acima indicadas**: **inexiste qualquer enunciado sumular expedido pelo STF, STJ ou TJBA acerca do tema**, muito menos acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, ou ainda entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, bem como decadência ou prescrição.

Como sobredito, o rol de hipóteses para a ocorrência da improcedência liminar do pedido é taxativo, não cabendo ao magistrado, *data venia*, utilizar-se do instituto com base em hipótese não prevista em lei. Ao juiz não é dado nem mesmo fazê-lo em casos de manifesta improcedência da ação, como bem apontado pela doutrina de Fredie Didier Jr.²:

O art. 332 do CPC não prevê expressamente a possibilidade de rejeição liminar do pedido em situação atípica.

Surge, então, a seguinte dúvida: pode o juiz, antes de citar o réu, julgar liminarmente improcedente pedido, em situações atípicas, consideradas como de manifesta improcedência? Alguns exemplos: demanda para reconhecimento de usucapião de bem público, pedir autorização para matar alguém ou determinar que o Brasil declare guerra aos EUA; também serve de exemplo o pedido que contrarie expressamente texto normativo não reputado inconstitucional.

O CPC atual não possui um dispositivo que permita, genericamente, que o juiz rejeite liminarmente demandas assim. Em casos tais, teria o juiz de determinar a citação do réu, e, no julgamento antecipado do (art. 355, CPC), resolver o mérito da causa. Não há uma válvula de escape. [grifamos]

Este é, também, o entendimento dos tribunais pátrios.

Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. 1- O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não

² DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, pp. 679/680.

amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", cuja comprovação não dependa de dilação probatória; 2- Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial; **3- Inadmite-se a improcedência liminar do pedido fora das hipóteses previstas na Lei (CPC/73, art. 285-A e CPC/15, art. 332), sobretudo quando há questão de fato a ser apreciada;** 4- Sentença cassada.(TJ-MG - AC: 10479150189336001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017) *[grifamos]*

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO BANCÁRIO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - ERRO DA SENTENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ. 1- A orientação da jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.349.453/MS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC), é que para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos é necessário que a parte autora comprove, concomitantemente: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável ; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2- Ausentes os requisitos para propositura da ação de exibição de documento, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir é a medida que se impõe. **3- A improcedência liminar do pedido somente ocorre nos casos previstos em lei, não cabendo ao magistrado ampliar o rol estabelecido ou reinterpretar o entendimento dos tribunais superiores.**(TJ-MG - AC: 10000180958522001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 10/12/0018, Data de Publicação: 18/01/2019) *[grifamos]*

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AFIRMAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE TARIFAS, JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TESE DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIDA. INTERESSE AUSENTE. **IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. REQUISITOS DO ART. 332 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. ROL TAXATIVO.** CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0003890-96.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes - J. 25.11.2019)(TJ-PR - APL: 00038909620188160194 PR 0003890-96.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 25/11/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019) *[grifamos]*

Ademais, cumpre ainda apontar que, ainda que o magistrado de primeiro grau intentasse julgar antecipadamente o mérito com base no art. 355, I, do CPC, por entender desnecessária a produção de outras provas, tal medida se revelaria igualmente equivocada.

A uma, porque teria sido proferida em fase inoportuna, eis que a referida faculdade é aplicável ao fim da fase postulatória; a duas, porque a citada hipótese traz como requisito a desnecessidade de instrução probatória, o que também se revela inapropriado, dada a necessidade de comprovação dos fatos trazidos à apreciação judicial, especificamente no que se refere à existência, ou não, de critérios técnicos científicos na tomada da decisão da administração pública, **os quais deveriam ser apresentados pela parte ré ao ser acionada.**

De se ver, portanto, que não há qualquer base legal que ampare a decisão de extinção *prima facie* da presente ação, que não tem amparo em nenhuma hipótese normativa, sem ter exercido o controle do ato administrativo guerreado – o qual, tal como demonstrado, é lesivo à saúde pública do município de Ribeira do Pombal-BA –, a fim de verificar se aquele está em conformidade aos ditames constitucionais acerca da matéria.

Logo, observa-se que o *decisum* ora guerreado, ao julgar precocemente a demanda, extinguindo-a em situação não prevista legalmente, acaba por incorrer em *error in procedendo*, fazendo surgir a necessidade de decretação de nulidade da sentença, o que de logo já se pede, ao ferir o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e o princípio do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), bem como o princípio do devido processo legal.

4. DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA

Elencados os motivos pelos quais a sentença ora vergastada merece ter sua nulidade declarada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cabe-nos tecer os fundamentos pelos quais, subsidiariamente, em mero atendimento ao princípio da eventualidade, pede-se também a reforma do *decisum*, caso o douto Tribunal não lhe reconheça seus vícios, hipótese distintamente remota.

Pois bem. O Ministério Público comunga das preocupações tecidas pelo juízo de piso no que se refere aos excessos do que se convencionou conceituar de “ativismo judicial”, representada pela interferência indevida do judiciário em questões de natureza que seriam eminentemente de cunho político.

No entanto, conforme demonstra a seguir, a presente ação pretende a tutela judicial de um direito fundamental de cunho coletivo, ou seja, buscou cessar a lesão à saúde coletiva dos munícipes de Ribeira do Pombal-BA a qual, **aparentemente**, decorreu de um ato administrativo tomado sem qualquer embasamento técnico-científico.

Desse modo, por certo que a prestação judicial pretendida em nada fere a separação dos poderes, vez que é função inerente do Poder Judiciário, mormente diante do desenho constitucional que lhe foi traçado pela Constituição Federal vigente, a de garantir a proteção efetiva dos direitos fundamentais.

Nesse ponto, cabe trazer à baila o próprio excerto doutrinário utilizado como fundamento na sentença terminativa:

No constitucionalismo contemporâneo, a significativa mudança no papel do Estado, que passou a intervir de forma muito mais intensa nas relações sociais e econômicas, levou a uma crise no princípio da separação dos poderes. Afinal, conter ao máximo o Estado pode não ser a melhor estratégia, se o que se pretende não é o Estado mínimo e absenteísta, mas sim poderes públicos que atuem energicamente em prol dos direitos fundamentais e interesses sociais relevantes. Porém, ao invés de simplesmente abandoná-lo, o novo constitucionalismo adotou leitura renovada do princípio da separação de poderes, aberta a arranjos institucionais alternativos, desde que compatíveis com os valores que justificam tal princípio. **Tais valores, por outro lado, foram enriquecidos por novas preocupações, que vão além da contenção do poder, envolvendo a legitimação democrática do governo, A EFICIÊNCIA DA AÇÃO ESTATAL E A SUA APTIDÃO PARA A PROTEÇÃO EFETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. (grifos nossos).**

Tal concepção, por sua vez, é acolhida pelo Supremo Tribunal Federal que, por reiteradas vezes, reconheceu a possibilidade de controle dos atos administrativos, nas hipóteses em que estes violarem qualquer direito de natureza fundamental. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do Estado na regularização do transporte escolar na zona rural, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. (STF - AgR ARE: 1071451 AC - ACRE 0000162-59.2012.8.01.0005, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-142 01-07-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. (STF - AgR RE: 1060961 DF - DISTRITO FEDERAL 0046369-05.2008.8.07.0001, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019)

Pelo que se observa, portanto, a leitura contemporânea do princípio da separação dos poderes, mormente em face de um Estado Democrático de Direito, autoriza a atuação judicial nas hipóteses em que o ato administrativo viole determinado direito fundamental, como forma de dar plena eficácia a estes.

Dito isso, observa-se que, tal como demonstrado nos autos do procedimento anexo à exordial, o Município de Ribeira do Pombal-BA, diante do aumento exponencial dos casos de contaminados por COVID-19 em seu território, não tem demonstrado que as medidas de enfrentamento até então adotadas foram tomadas com base em fundamentos técnicos e evidências científicas que garantissem um razoável grau de segurança sanitária aos seus munícipes.

Em sendo assim, não obstante tenham os Municípios a competência para adotar a disciplina das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus que mais se adequem às características locais, **a adoção de tais providências não prescinde de fundamentação técnico-científica.**

Neste sentido, dispõe o §1º do art.º 3 da Lei Federal nº 13.979/2020, *in verbis*:

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:

[...]

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. [grifamos]

Vê-se, portanto, que os decretos municipais que disciplinam as medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 - especialmente aqueles que contenham medidas de flexibilização do distanciamento social - devem ter por esboço evidências técnicas, ainda que se observe ao gestor local a prerrogativa da discricionariedade do mérito administrativo.

Tal condicionante, entretanto, não é desacompanhada. A ela se conjuga ainda outra, corolário do princípio da proporcionalidade: as medidas adotadas devem guardar pertinência com a situação epidemiológica vivenciada pelo Município.

É como determina o §3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 19.529/2020, literal:

Art. 3º - Para o enfrentamento da emergência de saúde a que se refere o art. 1º deste Decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas:

[...]

§ 3º - A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou a propagação do coronavírus **deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de emergência. [grifamos]**

Neste passo, indaga-se: quais foram as evidências científicas e as informações estratégicas em saúde adotadas pelo Município de Ribeira do Pombal-BA para tomada de decisão em relaxar as medidas de distanciamento social ampliado? Quais os fundamentos e parâmetros técnicos que tem amparado tais decisões?

Veja-se que, antes do ajuizamento da presente ação, este órgão ministerial por reiteradas vezes questionou o citado ente administrativo solicitando-lhes os fundamentos técnicos de sua decisão, tendo como resposta apenas o silêncio.

Resta claro que o objetivo da presente ação não é o de adentrar no mérito administrativo da decisão do poder executivo municipal em relaxar ou recrudescer as medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, mas sim garantir que estas sejam tomadas de acordo com critérios científicos e técnicos e que não sejam fruto de pressões políticas exercidas a partir de interesses privados, mormente diante da magnitude dos interesses coletivos em jogo.

Desse modo, foi como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ao definir as diretrizes a serem adotadas pelos entes federativos no que se refere às medidas de combate ao COVID-19:

1 – cuidar da saúde pública é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por força do art. 23, II, da Constituição Federal.³

2 – legislar sobre defesa da saúde é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, por força do art. 24, “caput” e XII, da Constituição Federal.⁴

3 – a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no art. 30, I, está constitucionalmente garantida, mas não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente.⁵

4 – a competência da União para tratar de transporte internacional e interestadual, bem como a dos municípios, no caso do transporte local. De forma residual, compete aos estados explorar serviços de transporte intermunicipal, autorizando, assim, a Carta que cada ente federado regule a matéria de maneira a atender suas peculiaridades, não de forma linear, não havendo que se falar em concorrência, hierarquia ou subordinação entre eles (modelo horizontal).⁶

5 - a adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e ao transporte, por qualquer dos entes federativos, DEVE ESTAR

3 RE 855.178/SE

4 ADI 2.875/DF

5 RE 474.922/SC

6 Referendo na MC da ADI 6.43/DF (voto-vista do Ministro Dias Toffoli)

EMBASADA EM RECOMENDAÇÃO TÉCNICA FUNDAMENTADA DE ÓRGÃOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TEM DE PRESERVAR O TRANSPORTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS, assim definidos nos decretos da autoridade federativa competente.⁷

6 – está assegurada a COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras, INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário (grifos nossos).⁸

Desse modo, no cenário atual de pandemia, no qual pouco se sabe a respeito do novo coronavírus, agente etiológico causador de COVID-19, mas muito a respeito de seus efeitos danosos à saúde do ser humano, a discricionariedade do mérito administrativo acaba sendo mitigada na ponderação com a necessidade de fundamentação técnica para a edição de atos normativos, procedimento realizado abstratamente em lei, conforme demonstrado nas linhas acima.

Se os gestores públicos emitem atos administrativos em desconformidade com a mencionada exigência, prevista no art. 3º, §1º da Lei Federal nº 13.979/2020, os limites da discricionariedade administrativa acabam sendo extrapolados, tornando ilegais as disposições decorrentes desta extrapolação, o que faz surgir, conseqüentemente, a possibilidade de controle jurisdicional. Assim sendo, os representantes do Poder Executivo devem se guiar sobretudo pelas orientações de autoridades sanitárias ao editar atos decisórios, ou poderão tomar decisões flagrantemente prejudiciais à saúde pública.

Neste sentido, indica-se que, para além da patente ilegalidade dos atos normativos que não observam as recomendações técnico-científicas a respeito da pandemia, a flexibilização irrefreada das medidas de enfrentamento, como a contida no Decreto ora impugnado, desrespeita duas normas cuja aplicação se revela especialmente necessária na presente situação de calamidade na saúde pública e coletiva: os princípios da prevenção e da precaução.

Estes princípios, considerados conjuntamente, indicam, em breve resumo, que, sabendo-se da prejudicialidade de certas atividades para a saúde

7 ADI 6.343

8 ADPF 672

pública, ou havendo incerteza científica a respeito da adoção de qualquer medida potencialmente danosa ao meio ambiente e à saúde coletiva, a questão posta em análise deve ser decidida em favor do bem estar social, oferecendo-se a proteção aos bens jurídicos mais ampla possível, evitando-se, então, a realização de tais práticas.

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em casos relativos à pandemia de COVID-19:

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SAÚDE PÚBLICA E COVID-19. CAMPANHA PUBLICITÁRIA APTA A GERAR GRAVE RISCO À VIDA E À SAÚDE DOS CIDADÃOS. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. CAUTELAR DEFERIDA. 1. Arguições de descumprimento de preceito fundamental contra a contratação e veiculação de campanha publicitária, pela União, afirmando que “O Brasil Não Pode Parar”, conclamando a população a retomar as suas atividades e, por conseguinte, transmitindo-lhe a impressão de que a pandemia mundial (COVID-19) não representa grave ameaça à vida e à saúde de todos os brasileiros. 2. **As orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Infectologia, entre outros, assim como a experiência dos demais países que estão enfrentando o vírus, apontam para a imprescindibilidade de medidas de distanciamento social voltadas a reduzir a velocidade de contágio e a permitir que o sistema de saúde seja capaz de progressivamente absorver o quantitativo de pessoas infectadas.** 3. Plausibilidade do direito alegado. Proteção do direito à vida, à saúde e à informação da população (art. 5º, caput, XIV e XXXIII, art. 6º e art. 196, CF). **Incidência dos princípios da prevenção e da precaução (art. 225, CF), que determinam, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, na dúvida quanto à adoção de uma medida sanitária, deve prevalecer a escolha que ofereça proteção mais ampla à saúde.** (STF. ADPF nº 669, Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 31/03/2020. Publicação: 03/04/2020) *[grifamos]*

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DAS DOENÇAS CAUSADAS PELO AEDES AEGYPTI. [...] ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA LEI N. 13.301, DE 27 DE JUNHO DE 2016. PERMISSÃO DA

INCORPORAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE VETORIAL POR MEIO DE DISPERSÃO POR AERONAVES MEDIANTE APROVAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DA COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE INSUFICIÊNCIA DA PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. VOTO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARTIGOS 225, §1º, INCISOS V E VII, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. **INAFASTABILIDADE DA APROVAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE SANITÁRIA E DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. ATENDIMENTO ÀS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À SAÚDE, AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO.** PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. 1. Apesar de submeter a incorporação do mecanismo de dispersão de substâncias químicas por aeronaves para combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika à autorização da autoridade sanitária e à comprovação de eficácia da prática no combate ao mosquito, o legislador assumiu a positivação do instrumento sem a realização prévia de estudos em obediência ao princípio da precaução, o que pode levar à violação à sistemática de proteção ambiental contida no artigo 225 da Constituição Federal. 2. **A previsão legal de medida sem a demonstração prévia de sua eficácia e segurança pode violar os princípios da precaução e da prevenção, se se mostrar insuficiente o instrumento para a integral proteção ao meio ambiente equilibrado e ao direito de todos à proteção da saúde.** 3. [...] 4. Em atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como do direito à proteção da saúde, portanto, confere-se interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao disposto no inciso IV do §3º do artigo 1º da Lei nº 13.301/2016, para fixar o sentido segundo o qual a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, em atendimento ao disposto nos artigos 225, §1º, incisos V e VII, 6º e 196 da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF. ADI 5.592. Relator do Acórdão: Ministro EDSON FACHIN. Data de Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 10/03/2020) *[grifamos]*

E é também esta a linha de raciocínio utilizada, atualmente, em jurisprudência, para o controle de decretos municipais que autorizam o funcionamento de atividades econômicas indiscriminadamente:

Destarte, se no presente momento, alguma pessoa acometida de covid-19, ou mesmo de algum acidente grave, necessitar de UTI do Hospital Dirceu Arcoverde-HEDA, a mesma não poderá se utilizar de tais recursos, face a indisponibilidade do sistema de saúde. **Fazendo por necessário, em face do grave quadro de saúde pública, aplicar-se dois importantes princípios, tão já debatidos no Direito ambiental, a saber, os princípios da precaução e da prevenção, tudo com o fito maior de evitar o colapso de um sistema que já encontra-se exaurido e proteger o maior número de vidas humanas**, neste momento de crise global. Assim sendo, face a necessidade de se resguardar a saúde pública Municipal, evitando que a mesma entre em colapso, diante do surgimento de novos casos de covid-19, bem como, diante da manutenção dos requisitos elencados no art. 300, do NCPC, defiro, novamente, os pedidos de tutela de urgência para: **a) determinar a imediata suspensão da aplicação, a contar da intimação, do Decreto Municipal nº 471/2020, de 26/03/2020, que autorizou o funcionamento do comércio no município de Parnaíba, até posterior disposição do Governo do Estado sobre a matéria narrada, através de ato respectivo, devendo, durante este período, os requeridos respeitarem as disposições do Decreto Federal nº 10.282, de 20/03/2020 e Decreto Estadual nº 18.902, de 23/03/2020; b) determinar, ainda, a obrigação de não fazer, a fim de que o Município de Parnaíba abstenha-se de autorizar nova abertura do comércio, a contar da intimação da presente decisão; [grifos nossos e do original]** (TJPI – 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba. ACP 0800930- 16.2020.8.18.0031. Decisão Liminar. Juíza ANNA VICTORIA MUYLAERT SARAIVA CAVALCANTI DIAS)

Em que pese de 1º grau, a decisão acima colacionada fora mantida pela Ministra Rosa Weber na Reclamação Constitucional 40.130/PI, nos seguintes termos:

11. Da leitura pontual da obrigação de não fazer, poder-se-ia cogitar que o ato judicial reclamado, ao proibir o Município de emitir decretos dissonantes da norma estadual, poderia ter negado a competência comum administrativa do Município de Parnaíba para legislar sobre saúde, em descompasso com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no parâmetro da ADI nº 6.341-MC, aparentemente realizando controle preventivo e repressivo de um decreto que sequer foi editado. **12.** **Todavia, diante do contexto decisório, os dois comandos exarados pelo juízo de origem devem ser lidos conjuntamente. Dessa forma, não há outra conclusão senão a de que a tese do aparente controle material preventivo e repressivo - na obrigação de não fazer imposta - cede diante da fundamentação autônoma e suficiente da decisão reclamada, com aptidão de sobrejo para que esta seja mantida, qual seja, o caráter prematuro do retorno às atividades comerciais sem observância de quaisquer medidas concomitantes de saúde, à luz (i) dos princípios da precaução e da prevenção, (ii) das recomendações da Organização Mundial de Saúde e (iii) dos pareceres das sociedades médicas no**

combate à disseminação comunitária da Covid-19, bem como em razão (iv) da ausência de leitos em hospital no Município. **13. Nestes termos**, a autoridade reclamada, a rigor, realizou controle material do decreto municipal à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se constata afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC. [...] **24.** Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, **nego seguimento** à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. *[grifos nossos e do original]*

Mesmo entendimento é esposado na decisão exarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, abaixo replicada:

Veja que, em princípio, na forma decidida pela decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência dos Municípios, Estados e União é concorrente. Portanto, **as disposições determinadas pelos Municípios devem observar as normas estaduais, podendo suplementá-las.** O Decreto Estadual nº 64.946/2020 não considerou apenas as características da capital do Estado, como afirmado, mas sim do Estado de São Paulo como um todo. Ademais, **por ora, os argumentos deduzidos pelo Município Agravante e documentos juntados não comprovam a necessidade premente de adoção de medidas diversas daquelas determinadas pelo Decreto Estadual mencionado**, inexistindo perigo de lesão grave e de difícil reparação. Por outro lado, **a permissão de funcionamento dos estabelecimentos privados de serviços e atividades não essenciais que realizem atendimento presencial, a partir de 22 de abril de 2020, poderá representar risco à saúde pública, na medida em que favorece a disseminação do contágio do Codiv-19 (coronavírus)**, causador da pandemia enfrentada por todos, inclusive pelo Município de Limeira. *[grifamos]* (TJSP. AI 2074564-18.2020.8.26.0000. 4ª Câmara de Direito Público. Relatora: Des. ANA LIARTE. Dje, 28/04/2020)

Também mantida pela Ministra do STF Rosa Weber, com entendimento idêntico, na RCL 40.366/SP:

11. Da leitura pontual da obrigação de fazer, poder-se-ia cogitar que o ato judicial reclamado, ao manter a determinação ao Município para que cumpra a norma estadual, **poderia ter negado a competência comum administrativa para legislar sobre saúde.** 12. Todavia, diante do contexto decisório, **os dois comandos exarados pelo juízo de origem devem ser lidos conjuntamente.** Dessa forma, **não há outra conclusão senão a de que a tese da aparente negativa de competência municipal - na obrigação de fazer imposta - cede diante da fundamentação autônoma e suficiente da decisão reclamada, com aptidão de sobejo para que esta seja mantida, à luz (i) da ausência de comprovação da necessidade premente de adoção de medidas diversas daquelas determinadas pelo Decreto Estadual mencionado, inexistindo perigo de lesão grave e de difícil reparação e (ii) do risco reverso no caso dos autos, que militaria em favor da saúde pública, acaso houvesse eventual permissão**

de funcionamento de atividades não essenciais. 13. Nestes termos, a autoridade reclamada, a rigor, não negou a competência municipal para dispor sobre medidas em razão da saúde, mas sim realizou controle material do decreto municipal à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se constata afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC. [...] **24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento** à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar *[grifos nossos e do original]*

E, ainda, em outra decisão exarada por juízo de primeiro grau, vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo:

Todavia, é fato público e notório (artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil), tendo sido inclusive veiculado pela imprensa local (fls. 79/80), que o Chefe do Poder Executivo, através de "Comitê de Enfrentamento ao Covid-19", cogita o retorno, em data próxima (1º de abril de 2020, como noticiado), de serviços e atividades considerados não essenciais. **Tal situação traduz o *periculum in mora* que constitui o pressuposto para a concessão da tutela de urgência almejada.** O anúncio da possível reabertura, para o público em geral, de serviços e atividades essenciais, com os possíveis riscos à saúde e à vida da população mariliense, motivou a subscrição de documento por entidades marilienses e profissionais ligados à área médica e de saúde, intitulado "Em Defesa da Vida" (fls.81/85). Não há como negar relevância aos argumentos técnicos considerados no documento de fls. 81/85, nem tampouco ao Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus no âmbito do Ministério da Saúde (fls.26/56), ou mesmo ao Plano de Contingência Regional para o Enfrentamento do COVID-19 no âmbito da DRS9 – Marília (fls.89/120). [...] Nessa linha de ideias, assiste razão ao Ministério Público do Estado de São Paulo ao sustentar que, **na hipótese de antinomia entre as disposições do Decreto Municipal e o Decreto editado pelo Poder Executivo Estadual, deve prevalecer este último.** [...] Permitir-se a disciplina de quarentena e outras medidas de restrição à abertura de comércio ao público em geral em cada um dos 645 municípios do Estado de São Paulo significa, na prática, nulificar a tomada de ações no combate à pandemia, que deve ser regionalizada, de sorte a abranger toda a base territorial bandeirante. [...] (TJSP – Vara da Fazenda Pública de Marília. ACP 1003738-19.2020.8.26.0344, Sentença. Juiz WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ, DJe 30/04/2020) *[grifamos]*

Cujos efeitos manteve o STF, na RCL 40.426/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:

RECLAMAÇÃO. DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 64.881/2020: MEDIDAS RESTRITIVAS A SEREM ADOTADAS NO COMBATE À COVID-19. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA MUNICÍPIO: ALEGADA RETOMADA DE SERVIÇOS E ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. APONTADO

DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.341/DF E 4.102/RJ E DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Por certo, face à linha de raciocínio acima exposta, tem-se por plenamente cabível a tutela jurisdicional pretendida, diante da existência de ato administrativo lesivo ao direito fundamental à saúde da população pombalense praticado pelo Município de Ribeira do Pombal-BA, o qual, violando os princípios da prevenção e precaução, tem adotado medidas de relaxamento do distanciamento social ampliado sem apresentar qualquer embasamento técnico científico, o que revela sua ilegalidade, e demonstra-se especialmente preocupante no preciso momento em que os casos de contaminação de COVID-19 em seu território tem aumentado exponencialmente.

Note-se, para conhecimento, que até a data de 04/06/2020 o Estado da Bahia contava com o total de 23.463 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e três) casos confirmados de COVID-19⁹, dos quais 27 (vinte e sete) se deram no Município de Ribeira do Pombal, que, inclusive, já registrou óbito em decorrência da referida patologia. Considerando-se que impera, em todo território nacional, a transmissão comunitária¹⁰, a flexibilização das normas de distanciamento social no município, além de ilegal, demonstra-se da mais alta prejudicialidade.

Registre-se, outrossim, que os dados acima indicados são aqueles oficiais, que intentam a maior aproximação possível da realidade. Ocorre, entretanto, que, como se sabe, nem todos os casos suspeitos são confirmados, e a possibilidade de falsos negativos é patente. Há diversas informações a respeito da subnotificação de COVID-19 em todo território nacional, o que significa que, em verdade, o número real de pessoas infectadas no país, e no Estado da Bahia, é muito maior do que o contabilizado atualmente.¹¹

9 Boletim Epidemiológico SESAB nº 72 – 04/06/2020. Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/BOLETIM_ELETRONICO_BAHIAN_72_04062020-1.pdf. Acesso em 05/06/2020.

10 Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde.

11 Neste sentido, cf.: CNN BRASIL. Mesmo com subnotificação crônica, Brasil tem a 2ª maior velocidade de infecção: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/04/30/mesmo-com-subnotificacao-cronica-brasil-tem-2-maior-velocidade-de-infeccao>

Assim, a falta de embasamento técnico científico no ato administrativo até então adotado pelo Município, e a evidente lesão ao direito à saúde que tal ato ocasiona, autoriza o Poder Judiciário, como guardião maior da Constituição e dos Direitos Fundamentais, a declarar a anulação do ato lesivo, determinando concomitantemente que o ente federado adote as medidas que tem se mostrado, com base em evidências científicas já demonstradas, as mais adequadas para o momento vivenciado, até que sobrevenha novo ato administrativo amparado em razões técnicas e pareceres sanitários, substituindo-o.

De outro lado, é valioso destacar ainda que, não obstante seja relevante se perquirir posteriormente a responsabilidade do gestor por agir sem base técnico-científica, por certo que a tutela judicial que ora se pleiteia, que em nada fere o princípio da separação dos poderes, pode evitar ou retardar a contaminação de várias pessoas e contribuir para que se evite a sobrecarga do sistema público de saúde, poupando-se, por certo, inúmeras vidas, cuja proteção deve ser o objetivo maior a ser alcançado por toda e qualquer esfera de atuação estatal, nela incluindo o Judiciário.

Pelo exposto, pede-se, subsidiariamente ao pedido de anulação da sentença ora guerreada, a reforma do *decisum*, para se declarar a invalidade do Decreto Municipal nº 44/2020, do Município de Ribeira do Pombal, pelas razões acima explicitadas, determinando-se, ainda, a abstenção do gestor municipal em adotar nova disciplina que flexibilize as medidas de distanciamento social no Município, sem o fundamento técnico-científico para tanto.

5. DO PEDIDO (art. 1.010, IV):

Destarte, resta mais do que evidenciado neste recurso que houve máculas processuais na condução do feito capazes de invalidar, de modo inexorável, a sentença farpeada, requerendo o Ministério Público do Estado da Bahia

INFOMONEY: Casos de Covid-19 no Brasil já passam de 5 milhões, segundo estudos; entenda por que a subnotificação no país é tão alta: <https://www.infomoney.com.br/economia/casos-de-covid-19-no-brasil-ja-passam-de-5-milhoes-segundo-estudos-entenda-por-que-a-subnotificacao-no-pais-e-tao-alta/>

FOLHA DE S. PAULO: Subnotificação de 6.000 mortes por coronavírus pode ter sido causada por falha em testes: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibriosaude/2020/06/subnotificacao-de-6000-mortes-por-coronavirus-pode-ter-sido-causada-por-falha-em-testes.shtml>

A TARDE: Número de casos de Covid-19 na Bahia é quase 800% maior do que mostram dados oficiais, diz estudo: <http://coronavirus.atarde.com.br/numero-de-casos-de-covid-19-na-bahia-e-quase-900-maior-do-que-mostram-dados-oficiais-diz-estudo/>

CORREIO: Recorde de problemas respiratórios sugere subnotificação de coronavírus na Bahia:

<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/recorde-de-problemas-respiratorios-sugere-subnotificacao-de-coronavirus-na-bahia/>

que este Egrégio Tribunal de Justiça se digne a conhecer do presente apelo e lhe dê provimento, anulando a sentença ID 58922454 e remetendo os autos para o juízo *a quo*, para prolação de nova decisão.

Subsidiariamente, na remota hipótese de o douto Tribunal de Justiça entender pela inexistência de mácula procedimental a ensejar a anulação do *decisum*, pede o *Parquet* pela reforma da sentença, JULGANDO COMO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Ribeira do Pombal-BA, 08 de junho de 2020.

Alan Cedraz Carneiro Santiago
Promotora de Justiça